ДОГОВОР ПОДРЯДА

«28» октября 2024 года

Мангилева Анна Александровна, именуемая в дальнейшем «Фотограф», и Ибрагимова Элла Эльдаровна, именуемая в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Фотограф предоставляет услуги по фотосъемке в день регистрации брака.

«25» июля 2025 года, в соответствии с выбранными Клиентом услугами и ценами, указанными в данном Договоре.

1. Стоимость и содержание заказа

1.1. В соответствии с ценами фотографа Клиент приобретает услуги стоимостью 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей ноль копеек.

1.2. Пакет включает в себя:

Съёмку в свадебный день в течении 4 часов с ? (с учётом времени разъездов и возможного простоя)

1.3. По умолчанию в стоимость входит:

· Фотосъёмка в течении забронированного времени

· Консультации по планированию свадебной фотосессии

· Обработка всех хороших фотографий (цветокоррекция, контраст, ретушь портретов, в час порядка 50-70 фотографий)

· Хранение обработанного материала в течение 1-го года.

2. Условия оплаты

2.1. В день подписания данного Договора, клиент обязан внести начальный страховой задаток.

Задаток является страховым платежом Фотографу, внесенным Клиентом. Вносимый Задаток является гарантией резервирования Фотографом даты данного заказа. Размер задатка составляет 2600 (две тысячи шестьсот) рублей ноль копеек.

2.2. В день проведения Свадьбы Клиент обязан оплатить остаток стоимости приобретаемого пакета услуг. Оплата осуществляется в российских рублях и производится по приезду на банкет.

2.3. В случае неуплаты остатка стоимости приобретаемого пакета услуг, как это указывается в п.2.2. данного Договора, Фотограф оставляет за собой право не исполнять условия по данному Договору, в том числе не передавать файлы, фотографии, до тех пор, пока вся сумма не будет уплачена Клиентом полностью. В случае возникновения данной ситуации Фотограф имеет право удержать всю сумма задатка в качестве штрафных санкций.

3. Права и ответственность сторон

3.1. Фотограф обязуется оказать услуги по настоящему Договору в полном объеме. Результат работы должен быть предоставлен не позднее, чем через 30 дней после Свадебного торжества. Результатом работы является 300 фотографий переданных заказчику.

3.2. Клиент должен обеспечить Фотографу соответствующий доступ и возможность исполнения своих обязанностей, без вмешательства и каких-либо препятствий со стороны гостей, присутствующих на мероприятии, а так же со стороны любых лиц, так или иначе задействованных в обслуживании мероприятия, включая других фотографов и видеооператоров.

3.3. Фотограф не несет ответственности за некачественные макияж, прическу и платье.

3.4. Фотограф гарантирует, что во время съемки будет технически исправная фототехника, при этом полученные фотографии могут содержать признаки технического несовершенства цифровой и пленочной техники, такие как цифровой шум, хроматические и прочие аберрации , что не может являться основанием для претензий к качеству проделанной Фотографом работы.

3.5. Клиент обязуется обеспечить перемещение съемочной группы во время всего съемочного дня.

3.6. Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор за 60(шестьдесят) или более дней до даты проведения фотосъемки. В этом случае фотограф возвращает Клиенту всю сумму уплаченного задатка.

3.7. В случае отказа Клиента от услуг Фотографа менее чем за 60 дней до даты проведения Свадьбы не по вине Фотографа задаток, полученный Фотографом в соответствии с п.2.1. настоящего Договора, не возвращается.

3.8. В случае отказа Фотографа от выполнения услуг по настоящему Договору менее чем за 60 дней до даты проведения фотосъемки не по вине Клиента задаток, полученный Фотографом в соответствии с п.2.1. настоящего Договора, возвращается в двойном размере(в соответствии со ст. 381 ГК РФ).

3.9. В случае если Фотограф находится в состоянии, когда он не может выполнить своих обязанностей по данному Договору, то Фотограф имеет право заменить себя другим равнозначным фотографом, но только с согласия Клиента. В случае возникновения данной замены, Фотограф гарантирует, что предложенный фотограф будет компетентным профессионалом, а Клиент вправе потребовать пересмотра общей стоимости услуг по настоящему Договору в соответствии расценок нового фотографа. В случае если Клиент не согласен на замену фотографа, вступает в силу пункт 3.6. или 3.8. настоящего Договора, в зависимости от количества дней, оставшихся с момента расторжения Договора до свадьбы Клиента.

3.10. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: тяжелая болезнь, смерть, стихийные бедствия, война и военные действия любого характера, забастовки, решения государственных органов власти и управления, если они непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

В случае возникновение данных условий у Фотографа, Фотограф не обязан возвращать Клиенту задаток.

В случае возникновение данных условий у Клиента, Фотограф обязан вернуть Клиенту задаток в полном объеме.

4. Право собственности на фотографии(изображение)

4.1. Использование фотографий Клиентом. Клиент приобретает фотографии только для личного пользования и не имеет права использовать в коммерческих целях и/или передавать права коммерческого использования третьем лицам.

4.2. Использование фотографий Фотографом. Для проведения маркетинга собственных услуг, Фотограф обладает всеми авторскими и имущественными правами на все фотографии, отснятые в день Свадьбы Клиента, в том числе правами на проведение дополнительной печати фотографий, на использование фотографий в публикации собственной рекламы или демонстрационном портфолио. Без получение письменного разрешения Клиента, Фотограф не имеет право продавать кому-либо, в том числе передавать права на коммерческое использование в печати, все фотографии, отснятые в день Свадьбы Клиента.

4.3. Права кроме Права копирования и воспроизводства. Фотограф дает право Клиенту на воспроизводство фотографий только для личного пользования. В случае публикаций фотографий Клиента в печати, Клиент обязан потребовать у издания упоминания в публикации имени фотографа.

5. Условия и качество обработки отснятого материала

5.1. Обработка фотографий(включено в комплект Фотографа):

- обработка всех фотографий – экспозиция, кадрирование, цветокоррекция
- черно-белая обработка некоторых фотографий;
- ретушь портретов - на усмотрение Фотографа (ретушь - устранение временных недостатков кожи);

Фотографии являются авторским продуктом, поэтому, заказывая того или иного мастера, Клиент тем самым соглашается со стилем работы Фотографа, художественным видением и основными принципами работы. Стиль и художественные замыслы наглядно отражены в портфолио Фотографа.

5.2. Фотограф самостоятельно отбирает фотографии и обрабатывает их в стиле, присущем ему на момент съемки свадебного торжества. Клиент полагается на вкус Фотографа и не имеет претензий к отбору фотографий и их последующей обработке.

5.3. Ретушь включена в комплект съемки только для портретов крупного плана, средние и общие планы не ретушируются;

5.4. Цветокоррекция, экспозиция, кадрирование производятся абсолютно над всеми фотографиями, которые будут переданы Клиенту. Съемка ведется в RAW-формате. Готовый материал предоставляется в виде jpeg-файлов.

Обработанный материал сохраняется в течение 1-го года на случай непредвиденных обстоятельств. Окончательный материал хранится на жестком диске Фотографа. ВНИМАНИЕ: исходный материал не является готовым продуктом и не отдается.

6. Разное

6.1. В случае если Фотограф работал на Свадьбе Клиента более 5 часов, Клиент обязан доставить Фотографу время для проведения обеда, но не более 1-го часа, либо предоставить обед на месте проведения Свадебного торжества, в обязательном порядке горячее и прохладительные напитки.

6.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

6.4. Дополнительные работы, не предусмотренные в договоре, согласовываются сторонами и оформляются в виде дополнительных приложений к договору и оплачиваются Клиентом отдельно, в соответствии с действующими расценками Фотографа.

7. Паспортные данные сторон и мобильные номера

Клиент:
ФИО Ибрагимова Элла Эльдаровна
Паспорт 6020 920477

Фотограф:
ФИО Мангилева Анна Александровна
Паспорт 0411 257066
Конт. Тел. +7-933-332-55-95

8. Соглашения и подписи сторон

Задаток, в размере 2600 (две тысячи шестьсот) рублей ноль копеек,
от Клиента Фотографом получен.

8.1. Клиент ознакомлен и согласен с расценками и условиями работы Фотографа. Ни какие другие услуги и материалы, кроме перечисленных в настоящем Договоре, не включены в стоимость пакета услуг.

Фотограф: Мангилева Анна Александровна / _____/ Дата: 28.10.2024

Клиент: _____/ _____/ Дата: _____

Мангилева Анна

E-mail: photo.anna.magnolia@gmail.com